RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Vie publique
Au cœur du débat public

Comment créer un parti politique ?

La création d'un parti politique est libre et entre dans le cadre libéral de la loi de 1901 sur les associations.

Dernière modification : 11 octobre 2021

Temps de lecture 3 minutes

Une association loi 1901

Pour créer un parti politique, il suffit de créer une association loi 1901 à caractère politique. Afin que cette association dispose de la personnalité morale et de la capacité juridique, elle doit être déclarée en préfecture ou en sous-préfecture. Cette déclaration doit être publiée au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprises (JOAFE).

La déclaration contient les informations suivantes :

- titre de l'association ;

- son objet ;

- l'adresse de son siège social ;

- les noms, professions, domiciles et nationalités des personnes chargées de son administration ;

- un exemplaire des statuts signés par au moins deux personnes en charge de l'administration ;

- un compte-rendu de l'assemblée constitutive.

En retour, l'administration délivre un récépissé dans les cinq jours suivant la remise du dossier complet de déclaration de création. Ce récépissé précise le numéro du répertoire national des associations (RNA) attribué. L'administration transmet ensuite la demande de publication d'un extrait de la déclaration au JOAFE.

Pour entrer dans le cadre défini par la législation sur le financement des partis politiques, il faut aussi :

- soit créer une association de financement (association loi 1901) ayant pour objet

exclusif de recueillir les fonds destinés au financement des activités politiques du parti ;

- soit désigner un mandataire financier (une personne physique) déclaré en préfecture.

Un parti politique peut-il être interdit ?

La création et l'activité des partis politiques sont libres mais les partis "doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie" (article 4 de la Constitution).

Comme toute association loi 1901, un parti politique peut cependant être dissous s'il a été formé "en vue d'une cause ou d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes þÿmSurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territ à la forme républicaine du gouvernement" (article 3 de la loi du 1er juillet 1901).

La dissolution peut être prononcée par décret en Conseil des ministres ou par le tribunal judiciaire.

En renfort et complément de l'article 3 de la loi de 1901, l'article L212-1 du code de la sécurité intérieure(nouvelle fenêtre) prévoit la dissolution, par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait qui, notamment, provoquent à des manifestations armées, présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privées, provoquent ou contribuent à la discrimination, à la haine ou à la violence contre des groupes de personnes à raison de leur origine, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes terroristes. Par exemple, l'association Génération identitaire a été dissoute par le décret du 3 mars 2021(nouvelle fenêtre) en raison du fait que par sa forme et son organisation militaires, l'organisation "peut être regardée comme présentant le caractère d'une milice privée."

Aller au chapitre Citoyenneté